MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'ŒUVRE

CONCOURS DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE À VAUGRIGNEUSE - 91640

RÈGLEMENT DE CONCOURS

Date et heure limites de réception des candidatures:

19 Mai 2025 à 12:00

MAIRIE DE VAUGRIGNEUSE
1, Rue Héroard
91640 VAUGRIGNEUSE

SOMMAIRE

1 Objet et étendue de la consultation 3
2 Organisation de la maîtrise d'Ouvrage 4
3 Composition du Jury 4
4 Régime juridique du concours 5
5 Dossier de consultation des candidats 5
6 Conditions de participation 6
7 Composition et transmission du dossier de candidature 8
8 Visite de site 10
9 Fonctionnement du Jury 10
10 Sélection des candidatures 11
11 Invitation à participer au concours 12
12 Calendrier prévisionnel de la phase projet 12
13 Dossier de consultation 12
14 Composition et remise du projet 13
15 Organisation de l'anonymat – Secrétariat du concours 15
16 Évaluation des projets 16
17 Versement de la prime 17
18 Remise de l'offre et négociation du marché de maitrise d'œuvre 17
19 Publication des projets 18
20 Protection des données personnelles 18
21 Procédure de recours 18

1 Objet et étendue de la consultation

1.1 Présentation de l'opération

Le présent concours est organisé pour la construction d'un groupe scolaire à VAUGRIGNEUSE 91640.

Le projet comprend:

- la construction de l'école élémentaire d'une capacité de 5 classes, ainsi que des solutions variantes/optionnelles avec 4, 3 et 2 classes;
- la construction d'une restauration scolaire commune aux deux écoles (aujourd'hui existante dans l'école maternelle voisine)
- l'aménagement d'une zone de stationnement et dépose minute à la place de l'actuel terrain de basket.

Le programme général est joint au présent dossier de consultation.

Le coût prévisionnel des travaux de l'ensemble du projet pour 5 classes élémentaires est estimé à 2 550 000 € HT.

Lieu d'exécution : VAUGRIGNEUSE.

Le démarrage de la mission de maîtrise d'œuvre est prévu en juin/juillet 2025.

Le dépôt de la demande de permis de construire est prévu en aout/sept 2025.

Les premiers travaux seront à réaliser en avril 2026.

1.2 Etendue de la mission de maîtrise d'œuvre

<u>Eléments de la mission</u>

Le titulaire se verra confier les éléments de mission suivants :

- Eléments de mission principale de maîtrise d'œuvre pour les ouvrages d'infrastructure et construction de bâtiments neufs, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 22 mars 2019 – annexe I et III, précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

- Les missions complémentaires de maîtrise d'œuvre suivantes :
  - Cooordination **SSI**
  - Mission **OPC** (ordonnancement, pilotage et coordination)

Les éléments de mission sont décrits au CCTP joint au présent dosssier.

<u>Décomposition en tranches</u>

Le marché comprend une Tranche Ferme qui correspond à la mission de maîtrise d'œuvre établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande publique et d'une mission complémentaire OPC et comprendra la construction du groupe scolaire de 2 classes élémentaires, de la restauration scolaire et des aménagements extérieurs.

Le projet nécessite d'envisager le fractionnement en tranches, en fonction du montant des financements qui seront obtenus et comprendra 3 tranches optionnelles :

- Tranche optionnelle 1: Construction d'1 classe élémentaire supplémentaire.
- Tranche optionnelle 2: Construction de 2 classes élémentaires supplémentaires.
- Tranche optionnelle 3: Construction de 3 classes élémentaires supplémentaires.

2 Organisation de la maîtrise d'Ouvrage

2.1 Maitre d'Ouvrage

La maîtrise d'Ouvrage est assurée par le maître d'ouvrage dont le représentant est Madame Thérèse BLANCHIER - Maire

2.2 Assistant à Maîtrise d'Ouvrage

Le maître d'ouvrage est accompagné depuis l'étude de programmation par AER & Partners, qui est également chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'organisation du présent concours.

3 Composition du Jury

Conformément aux articles de R2162-22 à R2162-26 du Code de la Commande Publique, le jury sera composé de:

- 1 Président du Jury:

  Madame Thérèse BLANCHIER

- 3 membres élus de la commission d'appel d'offres, représentants la Maîtrise d'Ouvrage:

  Monsieur Thierry VERRECCHIA
  Monsieur Francis VIVAT
  Monsieur Stéphane DAUDIER

- 2 membres au titre des personnes qualifiées:

  2 Architectes non-encore désignés

Le jury se réserve le droit d'auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

4 Régime juridique du concours

4.1 Forme du concours

L'opération relève du champ d'application des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique (CCP).

La consultation porte sur un concours restreint de maitrise d'œuvre, lancé conformément à l'article L. 2172-1 du CCP et organisé selon les dispositions des articles R. 2162-15 à R. 2162-26 du CCP.

La présente consultation fait l'objet d'une relance après déclaration sans suite pour motif d'intérêt général en application de l'article R2185-1 du CCP. La déclaration sans suite pour motif d'intérêt général est intervenue pour motif juridique. En effet, il est apparu en phase d'analyse que les publications requises par le Code de la commande publique (R2131-16) n'avait pas été réalisées. Cette omission constituant un vice de procédure, la consultation a de fait été déclarée sans suite puis relancée.

4.2 Déroulement du concours

Le concours est organisé en deux phases:

- **Première phase:** les candidats remettent un dossier de candidature complet permettant de vérifier les conditions de participation et de mettre en œuvre les critères de sélection définis dans l'avis de concours et précisés au point 9.2 ci-après. Le jury analyse les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci. Au vu de cet avis, la commune retiendra ensuite 3 participants.

- **Deuxième phase:** les participants remettent anonymement un dossier de projet dont le niveau de conception correspond à une esquisse +. Le jury examine les dossiers présentés sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours et précisés au point 14.1 ci-après puis établit un classement des projets. Après la levée de l'anonymat, sous réserve que le jury ait porté des demandes d'éclaircissements et des questions dans le procès-verbal, un dialogue peut s'établir avec les participants.

Le maître d'ouvrage choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury.
A l'issue du concours, conformément aux articles R. 2122-6 et R. 2172-2 du CCP, la commune lance une procédure sans publicité ni mise en concurrence lui permettant de négocier avec le ou les lauréats, après le dépôt de l'offre, les conditions techniques, administratives et financières du marché de maitrise d'œuvre décrit à l'article 1.2 du présent règlement.

4.3 Calendrier prévisionnel du concours

Envoi de l'avis de concours et mise à disposition des documents de la consultation : 16/04/2025 à midi (12 :00)

Limites de réception des candidatures : 19/05/2025 à midi (12:00)

Première réunion du jury, pour avis sur les candidatures et choix des concurrents par le maître d'ouvrage : 06/2025

A titre indicatif, le maître d'ouvrage prévoit de lancer la phase projet du concours au mois de juin 2025, avec une remise des prestations au mois de août 2025.

4.4 Primes

Le montant de la prime à verser aux participants est de 10 000 € HT, correspondant à des prestations de niveau Esquisse +.

5 Dossier de consultation des candidats

5.1 Contenu du dossier

Le dossier de consultation publié sur le profil d'acheteur du maître d'ouvrage comporte les documents suivants:

- Le présent règlement, décomposé en deux parties et comportant :
  - Les clauses régissant la phase candidature
  - Les clauses régissant la phase projet, dont les contenus sont susceptibles d'être complétés ou adaptés par le maître d'ouvrage, après proposition éventuelle du jury, jusqu'à l'issue de la présentation de l'opération aux participants retenus
- Le programme de l'opération (Programme Général et Programme Technique)
- Le calendrier prévisionnel d'exécution
- Le projet de CCAP
- Le projet de CCTP

5.2 Modification de détail au dossier

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des plis, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des candidatures est reportée, la stipulation précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5.3 Renseignements complémentaires

Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats peuvent poser des questions relatives à ce concours sur le profil d'acheteur au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de réception des candidatures.

Les demandes de renseignement adressées par un autre canal que le profil d'acheteur ne seront pas traitées.

6 Conditions de participation

Le concours s'adresse aux candidats remplissant les conditions de participations définies ci-dessous, en termes d'organisation, de capacités juridique, technique, professionnelle, économique et financière.

Conformément à l'article R. 2142-25 du CCP, en cas de candidature présentée sous la forme d'un groupement, l'appréciation des capacités est globale.

6.1 Forme juridique du candidat

Les candidats peuvent répondre à la consultation à titre individuel ou sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises.

6.2 Conditions propres aux candidatures en groupement

Forme du groupement

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation après attribution du marché pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

Exigences quant au mandataire

Le mandataire du groupement sera impérativement architecte.

Candidatures multiples

En application de l'article R. 2142-21 du CCP, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements.

Recours à la sous-traitance et aux capacités d'autres opérateurs économiques

En application de l'article R. 2142-3 du CCP, pour justifier de sa capacité et remplir les conditions de participation, le candidat peut recourir à la sous-traitance ou avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent.

En application de l'article 37 du code de déontologie des architectes, il est toutefois rappelé aux candidats, que l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission d'établissement du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.

6.3 Capacités juridiques

Les candidats ne peuvent entrer en aucun des cas d'exclusions prévus aux articles L. 2141-1 à L2141-5 ou L. 2141-7 à L. 2141-10 du CCP.

Lorsque le candidat est en situation de redressement judiciaire, il est dans l'obligation de préciser à quel stade en est la procédure.

6.4 Capacités économiques et financières

Garanties économiques et financières

Le candidat doit présenter des garanties économiques et financières suffisantes en rapport aux prestations confiées dans le cadre du marché de maitrise d'œuvre consécutif au concours, qui seront appréciées d'après le chiffre d'affaires des trois derniers exercices disponibles.

Les analyses relatives au chiffre d'affaires seront réalisées sur la base du montant estimé du marché de maitrise d'œuvre, rapportée à sa durée prévisionnelle.

Les opérateurs économiques nouvellement créés doivent apporter la preuve de leurs capacités financières par tout moyen de preuve approprié.

Assurances pour les risques professionnels

Conformément à l'article R. 2142-12 du CCP, il est exigé des candidats qu'ils disposent d'une assurance permettant de couvrir les risques liés à l'exercice de la maitrise d'œuvre et présentant un niveau de garanties approprié et suffisant pour la mission de maitrise d'œuvre consécutive au concours.

6.5 Capacités techniques et professionnelles

La présente consultation est réservée à une profession particulière et s'adresse à une équipe de maîtrise d'œuvre constituée soit en groupement, soit en candidat individuel, réunissant les capacités professionnelles minimales suivantes:

- Architecture;
- Ingénierie structure;
- Ingénierie fluides, thermique;
- Economie de la construction;
- Ingénierie d'infrastructure pour les Espaces vert et VRD;
- Des compétences dans la réalisation de photomontages / visuels 3D.
- Coordination SSI (Système de Sécurité Incendie);
- Compétence OPC

Étant précisé en cas de groupement que l'un des membres peut réunir plusieurs compétences.

Moyens techniques et humains

Le candidat devra présenter des moyens techniques et humains adaptés :

- Présentation de moyens techniques, notamment numériques (matériels et logiciels), adaptés à la nature de la mission de maitrise d'œuvre

- Présentation de moyens humains en nombre et niveau suffisants au vu de l'importance et des exigences de la mission de maitrise d'œuvre

Expérience professionnelle

Le candidat devra présenter la liste des missions exécutés correspondant à la présente consultation, en indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

7 Composition et transmission du dossier de candidature

7.1 Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Les candidats devront produire un dossier complet incluant :

Dossier administratif

- Pièce commune à l'ensemble des membres d'un groupement : lettre de candidature (type DC1), accompagnée en cas de groupement par une lettre d'habilitation du mandataire par chacun de ses co-traitants, datée(s) et signée(s)

- Pièces propres à chaque membre d'un groupement :

    - Renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières (type DC2) du candidat

    - Le cas échéant, copie du jugement de redressement judiciaire

    - Déclaration sur l'honneur que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du Code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L1512-1 et L1512-11 du Code du travail

    - Attestation d'inscription à l'Ordre des architectes en cours de validité

    - Attestation d'assurance de chacun des membres du groupement en cours de validité.

    - Les CV des principaux intervenants prévus par le candidat sur l'opération et pour chaque membre du groupement

Le candidat pourra utiliser les formulaires DC1 et DC2 ou le Document Unique de Marché Européen (DUME) pour présenter sa candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site : http://www.economie.gouv.fr/.

Dossier technique

- Une présentation synthétique de tous les membres de l'équipe candidate,
- Une lettre de motivation (2 A4 recto-verso maximum) décrivant notamment :
    - La compréhension des enjeux spécifiques de l'opération (site, contraintes, projet…),
    - La méthode de travail en équipe et avec la maîtrise d'ouvrage
    - La gestion du chantier en plusieurs phases de réalisation (continuité de fonctionnement de l'école maternelle voisine …)
- Un dossier de références de mission correspondant à l'objet de la présente consultation (références en matière d'équipements scolaires...)

Pour chaque référence présentée, figurera impérativement les informations suivantes : lieu de réalisation, nature du programme, maître d'ouvrage, surface de bâtiment, emprise du site, montant des travaux HT, mission réalisée, identité du mandataire et composition du groupement de maîtrise d'œuvre le cas échéant.

Pour les références de « concours », il sera obligatoirement précisé si le projet a été lauréat ou non.

Pour les références de projets en cours, la phase d'avancement sera précisée. Pour toutes références, le candidat indiquera les missions qui lui ont été confiées lors du projet.

7.2 Accès de l'acheteur aux documents justificatifs et autres moyens de preuve

En application de l'article R. 2143-13 du CCP, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents listés à l'article précédent s'ils fournissent au maître d'ouvrage dans leur dossier de candidature les informations nécessaires pour accéder gratuitement soit à un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel, soit à un espace de stockage numérique, contenant les documents justificatifs et moyens de preuve relatifs à leurs capacités.

7.3 Modalités de dépôt des candidatures

Transmission électronique

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.marches-publics.info

Copie de sauvegarde

Les candidats peuvent également transmettre, dans le délai imparti, une copie de sauvegarde sur support papier ou support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, ou clé USB). Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte les mentions suivantes :

"Copie de sauvegarde – Candidature pour le concours de maitrise d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire " Elle est ouverte dans les cas suivants:

- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;

- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :

Mairie de Vaugrigneuse

1, rue Héroard

91640 VAUGRIGNEUSE

Tél : 01 64 58 90 59

Mail : urbanisme@ville-vaugrigneuse.fr

Il est rappelé aux candidats qu'ils sont responsables du moyen d'acheminement de leur dossier, et que seules la date et l'heure d'arrivée sont prises en compte.

Date limite de transmission des candidatures

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 17/03/2025, à 12H00.

Candidature incomplète

En application de l'article R. 2144-2 du CCP, si des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes, le maître d'ouvrage pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature.

8 Visite de site

Aucune visite ne sera organisée lors de la 1ère phase « candidature ».

A noter que les 3 candidats retenus pour la phase « offre » devront obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché. Cette visite est présentée à l'article 12.2.

9 Fonctionnement du Jury

9.1 Quorum et décision

Le jury peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres à voix délibérative régulièrement convoqués est présente.

En l'absence de consensus, le jury délibère à la majorité des membres présents et à bulletin secret. En cas d'égalité des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

9.2 Confidentialité

Les réunions du jury se déroulent à huis-clos et les débats ne font l'objet d'aucune diffusion extérieure, quel qu'en soit le support.

Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité durant tout le déroulement du concours.

9.3 Proposition d'adaptation des documents à transmettre aux participants

Outre ses travaux relatifs à l'analyse des candidatures et son avis sur celles-ci, le jury, après avoir pris connaissance du règlement de la deuxième phase du concours et du contenu du dossier de consultation des participants, peut proposer au maître d'ouvrage les adaptations et précisions nécessaires à apporter à ces éléments préalablement à leur transmission aux participants retenus.

9.4 Indemnisation des membres du jury

Il est prévu d'indemniser les membres du Jury (uniquement les personnels qualifiés).

10 Sélection des candidatures

10.1 Recevabilité des candidatures

Le jury procèdera à l'analyse des candidatures en examinant préalablement leur recevabilité en termes de complétude administrative du dossier et de conformité aux conditions de participation.

Pour être recevables, les candidatures doivent répondre aux conditions de participation suivantes : Conformité de la candidature au vu des conditions exposées ci-avant en termes de forme du groupement, profil du mandataire, candidatures multiples, situation juridique, niveau des garanties économiques / financières / techniques et professionnelles, assurance professionnelle, et aptitude à exercer la profession d'architecte.

Dans le but d'éviter toute surenchère au niveau de la présentation et pour pouvoir comparer des prestations identiques, il est demandé de fournir uniquement les documents demandés.

10.2 Critères de sélection

Les candidatures recevables seront examinées par le jury sur le fondement des critères suivants :

Critère 1: Qualité technique et professionnelle du candidat: appréciée au regard des compétences, de l'expérience, des moyens techniques et humains présentés.
En cas de groupement, l'appréciation portera également sur la cohérence et la complémentarité des membres du groupement entre eux.

Critère 2: Qualité des références: appréciée au regard de la liste des missions en indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, les références en matière construction scolaire ou ouvrages équivalents. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique

Critère 3: Qualité de la lettre de motivation et compréhension des enjeux de la maîtrise d 'ouvrage

10.3 Avis motivé du jury

Le jury est souverain pour définir ses méthodes de choix, dans le respect des conditions de recevabilité et de sélection définies ci-avant.

Le jury formule un avis motivé sur les candidats à retenir en rapport avec les termes du présent règlement, en tenant compte de l'éventualité d'un désistement ou d'un candidat qui se situerait dans un cas d'exclusion prévu à l'article L. 2341-1 du CCP.

A cette fin, le jury complète son avis sur les candidats à retenir en identifiant un candidat suppléant qui pourrait se substituer au candidat défaillant en présence de ce cas de figure.

Le jury consigne son débat, ses propositions et ses conclusions dans un procès-verbal des travaux du jury.

10.4 Processus de sélection des candidats

Après avoir pris connaissance de l'avis motivé sur les candidatures formulé par le jury, le maître d'ouvrage fixe la liste des participants pressentis.

Sur la base de l'avis du jury, le pouvoir adjudicateur retiendra 3 candidats qui seront invités à participer à la deuxième phase du concours (Offres).

Le maître d'ouvrage leur demande de produire les justificatifs exigés pour l'accès à la commande publique.

Les participants pressentis, et chaque membre en cas de groupement, fournissent dans les 2 jours à compter de la demande du maître d'ouvrage les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique.

Si le participant pressenti ne produit pas ses justificatifs dans les délais ou s'il rentre dans un cas d'exclusion, le maître d'ouvrage sollicite le candidat suppléant identifié par le jury en lui demandant de produire à son tour les justificatifs exigés pour l'accès à la commande publique.

Le maître d'ouvrage informe les candidats non-retenus avant de transmettre l'invitation à concourir.

11 Invitation à participer au concours

Après avoir arrêté définitivement la liste des participants, le maître d'ouvrage leur transmettra simultanément par voie électronique une invitation à participer au concours les informant de la date et l'heure limite de transmission des prestations et de toute précision utile quant au déroulement de la deuxième phase du concours.

L'invitation à participer au concours précise également les modalités d'accès au dossier de consultation des participants.

Elle précise également, le cas échéant et au regard des propositions du jury, les adaptations et précisions qui auraient été apportées au règlement de la phase projet du concours.

12 Calendrier prévisionnel de la phase projet

A titre indicatif, le maître d'ouvrage prévoit :

- Transmission des dossiers de consultation : 06/2025,
- Réunion visite du site et présentation de l'opération : 06/2025
- Remise des projets au mois d'aout 2025 (14/08/25)
- Réunion du jury pour examen des projets et classement 09/2025

13 Dossier de consultation

13.1 Contenu du dossier de consultation des participants

L'acheteur met à disposition sur le profil d'acheteur (sur la plateforme https://www.marches-publics.info) le dossier de consultation des participants contenant les pièces suivantes :

- le présent règlement dans sa version définitive

- le programme de l'opération comprenant notamment le calendrier prévisionnel de l'opération

- les cahiers des charges de la mission de Maîtrise d'Œuvre (CCAP - CCTP) qui serviront de base aux négociations

13.2 Visite du site et présentation de l'opération

Le maître d'ouvrage réunira l'ensemble des participants pour leur présenter l'opération et le programme lors d'une visite du site assortie d'une séance de questions-réponses (sur le profil acheteur).

13.3 Questions et renseignements préalables à la remise du dossier de projet

Les participants peuvent adresser leurs demandes de renseignements complémentaires et poser leurs questions au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de réception du dossier de projet et uniquement par la plateforme de dématérialisation de l'acheteur.

Les réponses aux questions seront publiées par l'acheteur à destination de l'ensemble des participants sur cette plateforme au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de réception du dossier.

13.4 Modification de détail du Dossier

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier au plus tard 7 jours calendaires avant la date limite de réception des projets.

Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.

14 Composition et remise du projet

14.1 Composition du dossier de projet

Tous les documents remis seront rédigés en langue française.

Les prestations décrites ci-dessous sont remises de manière anonyme. Les participants veillent à ce que toutes les pièces fournies, graphiques comme écrites, respectent l'anonymat et ne comportent aucune mention susceptible de le rompre.

Le non-respect de la règle de l'anonymat entrainera l'élimination du candidat (par conséquent aucune prime ne sera versée à un candidat ayant été éliminé).

Le niveau de conception des prestations demandées est l'ESQUISSE +.

Les candidats fourniront :

<u>Une lettre synthétique de présentation du projet</u>

Présentation libre du projet architectural, technique et environnemental, avec une illustration extraite des éléments rendus. Cette lettre est destinée à être lue et remise aux membres du jury.

<u>Un mémoire de présentation comportant les points suivants</u>

A. Présentation sommaire, éventuellement illustrée, exposant l'approche générale du projet, la justification du parti architectural retenu sur les plans organisationnel, technique, esthétique et économique, les solutions architecturales et fonctionnelles envisagées, les principales dispositions environnementales envisagées ;

B. Principes techniques envisagés : mode constructif, ébauche des solutions énergétiques envisagées, principes d'aménagements, matériaux envisagés.

C. Organisation globale envisagée sur le site dans sa globalité,

D. Tableaux de surfaces des bâtiments et autres espaces étanchés ou non.

E. Note sur les réglementations d'urbanisme et environnementales applicables, identification des principales règles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

F. Intégration du projet dans le programme de travaux ou justification des écarts et de prise en compte des différentes contraintes

G. Compatibilité du projet avec la partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux avec tableau présentant les coûts prévisionnels des travaux exprimés en euros H.T. Les concepteurs devront expliciter leur méthode de calcul, afin de permettre au maître d'ouvrage d'en contrôler la pertinence et de comparer les propositions entre elles d'une part. D'autre part, pour permettre au maître d'ouvrage d'apprécier les rémunérations proposées par le maître d'œuvre, le candidat remplira la décomposition du prix global et forfaitaire.

H. Proposition de calendrier général prévisionnel de l'opération (études, validations, autorisations administratives, travaux …), soulignant les conditions de son respect et éventuels points d'alertes

I. Note sur les éventuelles études complémentaires à faire réaliser par la maîtrise d'ouvrage pour la suite du projet, avec indication de leur niveau de criticité

Ce mémoire de présentation est limité à 40 pages.

Pièces graphiques

- Plan de masse au 1/500
- Plans des batiments au 1/200
- Élévations de 4 façades significatives au 1/200
- Une expression de la volumétrie d'ensemble (1 vue axonométrique ou 1 perspective)

14.2 Forme et présentation des prestation

Chaque candidat admis à concourir aura à produire un dossier complet comprenant l'ensemble des pièces en format papier ET en format dématérialisé.

Prestations dématérialisées

Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.

La mention éventuelle des dimensions (A4, A3, A0…) correspond à la possibilité que souhaite avoir le maître de l'ouvrage d'imprimer si nécessaire les documents, et non à une remise sur support physique.

Les participants fourniront l'ensemble des pièces graphiques sous la forme de fichiers aisément imprimables en un cahier de format A3 à l'italienne.

Les fichiers porteront des dénominations suivant les nomenclatures définies à l'article précédent du présent règlement.

La remise du dossier de projet s'effectue exclusivement de manière dématérialisée sur le profil d'acheteur dans les conditions particulières suivantes :

Tout complément de prestation excédant la demande définie au présent règlement de concours sera écarté par le secrétariat du concours avant sa présentation au jury mais lui sera mentionné.

Prestations sur support physique

Les éléments suivants font l'objet d'une remise sur support physique :

- 1 Panneau de présentation de format A0 sur support rigide et léger

14.3 Date limite de transmission du dossier projet

Les prestations dématérialisées sont déposées sur le profil d'acheteur avant la date et l'heure limites fixées dans l'invitation à participer et la version définitive du règlement de la phase projet du concours.

Les prestations sur support physique doivent être remis à la même date et heure, auprès d'un commissaire de justice qui sera précisé sur le Règlement de la consultation phase offre. Le dossier offre du candidat devra indiquer les mentions suivantes :

Marché de Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire à Vaugrigneuse CONCOURS DE MAITRISE D'ŒUVRE **NE PAS OUVRIR**

Ce pli devra être contre récépissé ou envoi par la poste par pli recommandé.

Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites précitées ainsi que

remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus.

15 Organisation de l'anonymat – Secrétariat du concours

Le maître d'ouvrage designera avant le lancement de la phase offre, un commissaire de justice, comme personne chargée:

- d'assurer la réception et l'enregistrement des dossiers
- d'affecter les codes d'anonymat sur les pièces des participants
- de vérifier l'absence de mentions susceptibles de violer l'anonymat dans les dossiers de projet, et si nécessaire de prendre toute mesure appropriée pour rendre effectif cet anonymat
- de mettre les dossiers de projet à disposition du jury
- d'assurer les relations avec les participants durant toute la phase où le concours est anonyme, notamment pour les demandes de renseignement et de pièces complémentaires

Tous les documents devront comporter un emplacement réservé au secrétariat du concours lui permettant l'inscription du code d'anonymat.

Toute violation de la règle de l'anonymat par un participant qui ne peut pas être supprimée par l'acheteur entrainera la non-conformité du dossier de projet et conduira à son élimination par le jury.

Les projets soumis au jury ne seront désignés en cours de procédure que par leur seul code d'anonymat.

L'anonymat sera levé après le classement des projets par le jury et l'établissement de son procès-verbal.

16 Évaluation des projets

16.1 Critères d'évaluation des projets

Les projets des participants seront classés par le jury selon les critères d'évaluation fixés dans l'avis de concours, énoncés par ordre d'importance et détaillés ci-dessous :

- La qualité de la réponse au programme apprécié selon les éléments suivants :
    - Maîtrise et bonne interprétation des exigences fonctionnelles et techniques du programme (compréhension des besoins, respect des surfaces et dimensionnement, solutions technique et organisationnelle)
    - Qualité de la réponse architecturale : appréciée au regard de la relation au site, de son esthétique générale, de ses qualités d'usage
    - Qualité de l'approche environnementale : appréciée au regard de la démarche environnementale d'ensemble du projet du point de vue de son approche architecturale et dans ses dimensions techniques
- La compatibilité du projet avec l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : appréciée au regard de l'approche financière présentée par le participant

16.2 Examen des projets par le jury

Le jury analyse d'abord la conformité administrative et formelle du dossier de projet (complétude du dossier, mention des pièces excédentaires) remis par les participants au regard des exigences du règlement de concours.

Il procède ensuite à l'évaluation des projets d'après les critères fixés dans l'avis de concours et détaillés à l'article précédent du présent règlement.

Les règles de fonctionnement du jury sont celles fixées à l'article 10 du présent règlement.

Un procès-verbal, signé par ses membres, est établi en fin de séance. Il comporte:

- le classement des projets
- les observations du jury sur les projets
- ses propositions sur le versement de la prime aux participants
- le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.

L'anonymat est levé après la signature de ce procès-verbal complet.

16.3 Proposition du jury sur le versement de la prime

En application de l'article R. 2172-4 du code de la commande publique (CCP), sur proposition du jury, la prime:

- ne pourra être supprimée qu'en l'absence de prestations ou si les prestations remises sont inappropriées, c'est-à-dire sans rapport avec l'objet du concours et manifestement pas en mesure de répondre sans modification substantielle aux besoins et aux exigences de l'acheteur ;
- pourra faire l'objet d'un abattement maximum de 30 %
    - si le dossier de projet décrit à l'article 15.1 du présent règlement est incomplet
    - si les prestations remises caractérisent un projet inacceptable, soit parce que l'acheteur ne serait pas

en mesure de financer sa réalisation, soit parce qu'il contrevient manifestement à la législation en vigueur, sans modification substantielle

- si les prestations remises ne sont que partiellement conformes au programme et qu'il serait manifestement impossible, sans modifications substantielles, de les adapter lors d'un élément de mission ultérieur pour les rendre conformes

16.4 Dialogue éventuel avec les participants

Conformément à l'article R. 2162-18 du CCP, si le jury a consigné des questions et/ou des demandes d'éclaircissement dans le procès-verbal, un dialogue est établi avec le ou les participants concernés.

Le dialogue pourra se dérouler dans le cadre d'une réunion en présence des membres du jury et des représentants des équipes participantes, ou se dérouler par écrit par voie d'échanges dématérialisés.

Aucune prestation supplémentaire ne sera produite dans le cadre de ce dialogue.

En cas de dialogue, un procès-verbal complémentaire retrace les questions et réponses apportées par les candidats au jury. Ces éléments ne modifient pas le classement qu'il a établi.

16.5 Désignation du lauréat

L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury, à l'issu de la réunion du jury.

Il informe les participants, non-lauréats, en précisant:

- le classement des projets établis par le jury;
- le montant de la prime attribuée, et le cas échéant, les raisons qui ont conduit le jury à proposer à l'acheteur de réduire le montant de la prime indiquée dans l'avis de concours ou à ne pas la verser;

Il publie un avis de résultat de concours au BOAMP et au JOUE dans les 30 jours qui suivent le choix du ou des lauréats.

17 Versement de la prime

La prime est versée par le maître d'ouvrage aux participants sur proposition du jury. Les participants peuvent faire parvenir leur demande de paiement dès qu'ils sont informés des résultats du concours ou à compter de la publication de l'avis de résultat de concours.

Le règlement de la prime s'effectue sur facture émise par le participant et déposée sur le portail public de facturation (Chorus Pro). Cette indemnité viendra en déduction des honoraires dus pour la maîtrise d'œuvre du projet. Elle pourra être réduite conformément aux propositions du jury lorsque le concurrent n'a pas fourni les prestations demandées.

Cette prime sera payée dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception chez le maître d'ouvrage de la facture correspondante

Si le jury ne s'est pas réuni dans les 3 mois suivant la remise des prestations, un acompte de 30 % de la valeur de la prime sera versé aux participants.

18 Remise de l'offre et négociation du marché de maitrise d'œuvre

En application de l'article R. 2122-6 du CCP, le maître d'Ouvrage sollicite du ou des lauréats la remise d'une offre en vue de la négociation du marché de maîtrise d'œuvre. Cette négociation porte sur les conditions techniques, administratives et financières du marché de maîtrise d'œuvre, telles qu'elles sont décrites aux cahiers des charges remis dans le dossier de consultation, à l'exclusion de toute remise de nouvelles prestations.

L'acheteur envoie à publication un avis d'attribution selon les modalités définies à l'article R. 2183-1 du CCP et dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signature du marché.

19 Publication des projets

Les participants restent propriétaires de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle associés à leurs prestations. Ils permettent toutefois au maître d'ouvrage d'utiliser leurs prestations dans le cadre d'une exposition publique des projets, soit dans le cadre d'une diffusion physique, soit dans le cadre d'une diffusion numérique, après la publication des résultats du concours.

20 Protection des données personnelles

Les traitements de données personnelles réalisés par l'acheteur lors de ce concours sont réalisés conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit RGPD) Ils ont pour finalité d'assurer le bon déroulement du concours, de permettre à l'acheteur de procéder à l'analyse des candidatures et de communiquer avec les candidats.

Les destinataires exclusifs de ces données sont les personnes en charge de la mise en œuvre du concours ainsi que les membres du jury. En aucun cas, le maitre d'ouvrage ne peut communiquer ces données à des tiers.

Les destinataires des données à caractère personnel sont exclusivement les personnes chargées de suivre l'exécution de la procédure

Les données collectées lors du dépôt des candidatures et des projets seront conservées pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de signature du marché public de maîtrise d'œuvre consécutif au concours.

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel dispose à tout moment d'un droit d'accès à ses données, d'un droit de rectification de ses données en les mettant à jour ou en les faisant rectifier, d'un droit à la limitation du traitement en sollicitant sa suspension, d'un droit d'opposition au traitement de ses données à caractère personnel, d'un droit à l'effacement en sollicitant la suppression des données à caractère personnel le concernant et d'un droit à la portabilité en récupérant ses données à caractère personnel afin d'en disposer.

21 Procédure de recours

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser au tribunal administratif territorialement compétent :

Tribunal Administratif de Versailles
56 AVENUE DE SAINT-CLOUD 78010 VERSAILLES CEDEX
greffe.ta-versailles@juradm.fr
+33 1 39 20 54 00

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes: Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de médiateur est:

Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges de Paris
Préfecture de la région Île-de-France, 5 rue Leblanc
75911 Paris CEDEX 15